



Pengiraan Pembahagian Harta Pusaka

Panduan lengkap memahami kaedah pengiraan asal masalah, kes khas, dan penyelesaian dalam pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid Islam.

Asal Masalah

Asal masalah merupakan asas terpenting dalam pengiraan pembahagian harta pusaka. Memahami konsep ini adalah kunci untuk memastikan setiap waris menerima bahagian yang tepat dan adil. Bahagian ini akan membincangkan takrif, kaedah, dan prinsip-prinsip utama dalam menentukan asal masalah.



Takrif Asal Masalah

Angka terkecil yang terbit dari fardu dan waris lain yang dapat membahagi harta waris secara adil antara para ahli waris tanpa adanya pecahan.

Terdapat beberapa kaedah untuk menentukan asal masalah bergantung kepada jenis waris yang hadir:

1

Waris Asabah Lelaki Sahaja

Asal masalah diambil daripada **bilangan waris** tersebut.

Contoh: 5 anak lelaki → asal masalah = 5

2

Asabah Lelaki dan Perempuan

Bilangan waris lelaki **didarabkan dengan dua**, kemudian dicampurkan dengan bilangan waris perempuan. Contoh: 2 anak lelaki + 3 anak perempuan → $(2 \times 2) + 3 = 7$

Kaedah Asal Masalah Berdasarkan Fardhu

Satu Fardhu Sahaja (Kaedah iii)

Asal masalah diambil dari **makhraj fardhu** itu sahaja.

Contoh: Si mati meninggalkan bapa dan 2 anak lelaki. Bapa mendapat $\frac{1}{6}$, dua anak lelaki mendapat asabah. Asal masalah = 6

Lebih dari Satu Fardhu (Kaedah iv)

Apabila terdapat lebih daripada satu fardhu dalam suatu masalah, kaedah khas diperlukan untuk mencari asal masalah. Terdapat empat situasi yang mungkin berlaku antara makhraj-makhraj fardhu tersebut:

- Tamathul — angka-angka adalah sama
- Tadakhul — angka besar boleh dibahagi dengan angka kecil
- Tawafuq — ada faktor sepunya selain 1
- Tabayun — tiada persamaan langsung

Tamathul dan Tadakhul

Tamathul

Berlaku apabila dua angka makhraj adalah **sama nilainya**, seperti 3 dengan 3, atau 2 dengan 2.

→ Ambil **salah satu** angka tersebut sebagai asal masalah.

Contoh: Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan seorang saudara perempuan seibu sebapa mendapat $\frac{1}{2}$. Kedua-dua makhraj ialah 2. Asal masalah = 2

Tadakhul

Berlaku apabila angka yang lebih besar dapat dibahagikan dengan angka yang lebih kecil **tanpa baki**, seperti 3 dengan 6.

→ Ambil **angka yang lebih besar** sebagai asal masalah.

Contoh: Makhraj 3 dan 6 → angka kecil (3) boleh masuk kepada angka besar (6). Asal masalah = 6

Tawafuq dan Tabayun

Tawafuq

Berlaku apabila dua angka **tidak dapat dibahagi** antara satu sama lain, tetapi kedua-duanya mempunyai **faktor sepunya** selain dari angka 1.

Contoh: 4 dengan 6

Gandaan 4: 4, 8, **12**, 16...

Gandaan 6: 6, **12**, 18...

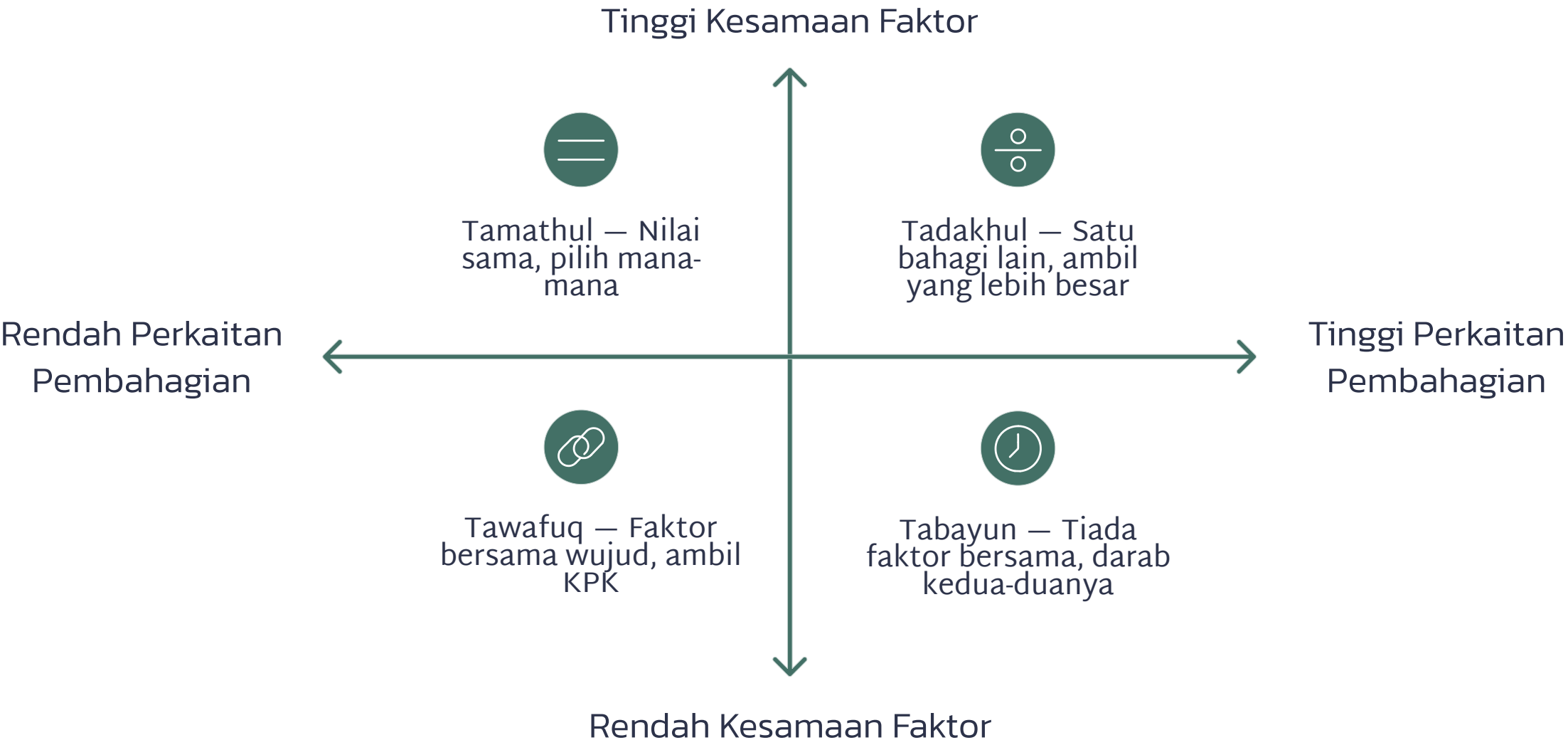
Asal masalah = **12** (2×6 atau 4×3)

Tabayun

Berlaku apabila dua angka **tidak mempunyai sebarang persamaan** — tidak boleh dibahagi antara satu sama lain dan tiada faktor sepunya selain 1.

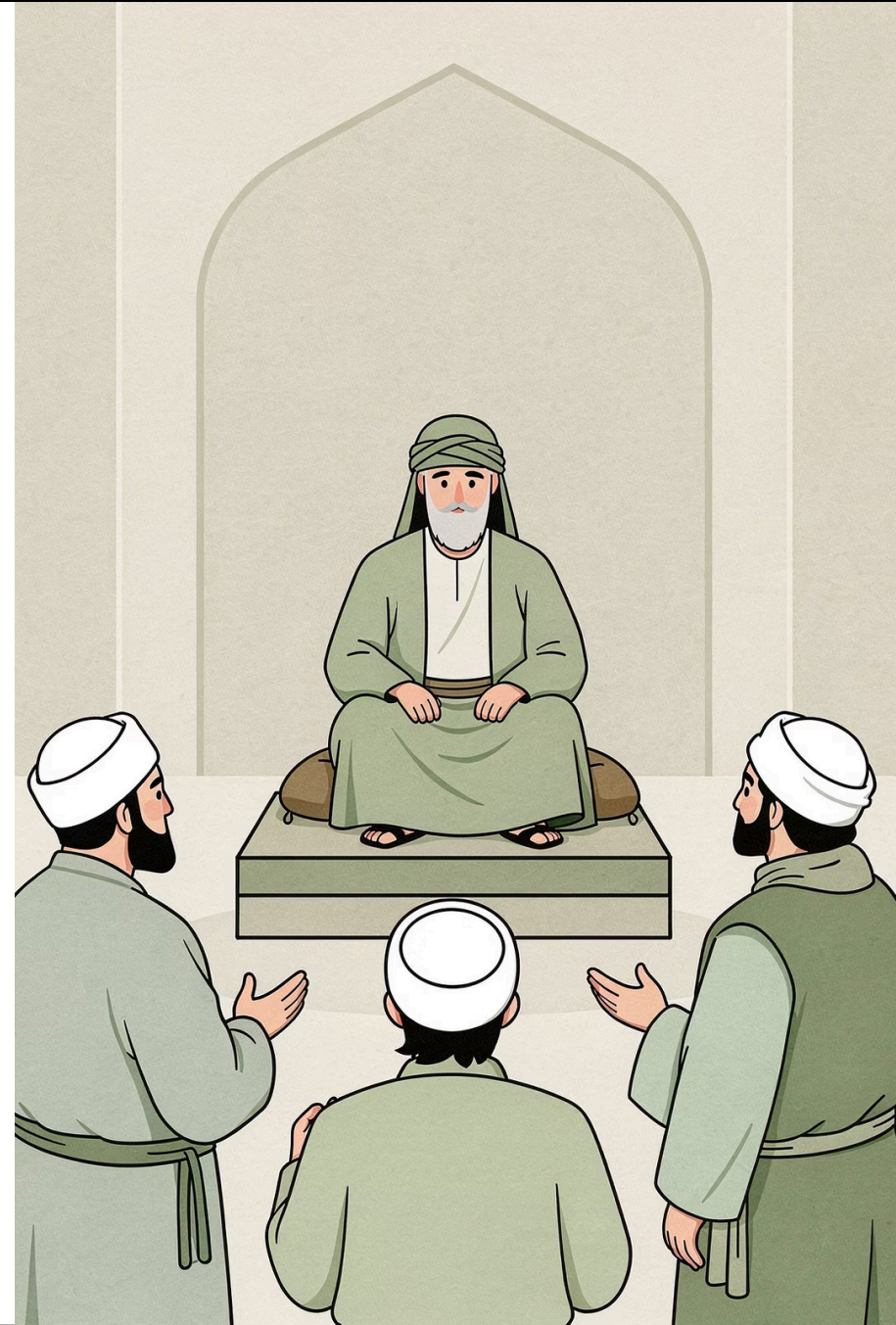
→ Asal masalah ialah **hasil darab** kedua-dua angka tersebut.

Contoh: 2 dengan 3 → tiada persamaan. Asal masalah = **6** (2×3)



Kes Umariyataini

Kes istimewa dalam hukum faraid yang dinamakan sempena keputusan bersejarah Saidina Umar al-Khattab r.a. — satu prinsip khusus yang telah membentuk cara pengiraan bahagian ibu dalam dua situasi tertentu.



Penjelasan Kes Umariyataini

Kes Umariyataini merujuk kepada dua keputusan yang dibuat oleh **Saidina Umar r.a.** dalam dua situasi khusus di mana ibu mendapat **1/3 daripada baki** (selepas bahagian pasangan dikeluarkan), bukan 1/3 daripada keseluruhan harta.



Kes Pertama

Si mati meninggalkan:

Ibu + Bapa + Isteri

Ibu mendapat 1/3 daripada baki selepas bahagian isteri dikeluarkan.



Kes Kedua

Si mati meninggalkan:

Ibu + Bapa + Suami

Ibu mendapat 1/3 daripada baki selepas bahagian suami dikeluarkan.

i Kadar ibu berubah kepada 1/3 baki juga apabila: (1) ada seorang saudara, (2) ada bersama datuk/nenek, atau (3) ada bersama datuk/nenek dan seorang saudara.



Aul

Konsep *aul* muncul apabila jumlah fardhu waris melebihi asal masalah — satu mekanisme penyesuaian yang memastikan setiap waris tetap menerima bahagian yang adil secara berkadar.

Takrif dan Masalah Aul

Aul ialah keadaan di mana seseorang waris akan menerima **kurang daripada** apa yang patut diperolehinya kerana jumlah fardhu melebihi asal masalah.

Aul hanya berlaku dalam beberapa masalah tertentu sahaja. Berikut adalah senarai lengkap masalah yang boleh di-*aulkan*:

Masalah 6 Di'aulkan Kepada

- $6 \rightarrow 7$
- $6 \rightarrow 8$
- $6 \rightarrow 9$
- $6 \rightarrow 10$

Masalah 12 dan 24 Di'aulkan Kepada

- $12 \rightarrow 13$
- $12 \rightarrow 15$
- $12 \rightarrow 17$
- $24 \rightarrow 27$

☐ Jumlah keseluruhan masalah aul yang diiktiraf dalam fiqh faraid ialah **lapan masalah** sahaja. Di luar nilai-nilai ini, aul tidak terpakai.



Radd

Berlawanan dengan konsep aul, *radd* pula berlaku apabila harta pusaka melebihi jumlah fardhu semua waris. Lebihan ini dikembalikan semula kepada waris yang berhak secara berkadar.

Takrif dan Syarat Radd

Radd ialah strategi untuk menghabiskan lebih pusaka dengan menyerahkan semula kepada waris ashāb al-furūd yang ada.

Radd hanya akan berlaku apabila **ketiga-tiga syarat** berikut terpenuhi serentak:



Syarat 1: Adanya Ashābul Furūdh
Mestilah terdapat waris yang mempunyai bahagian fardhu yang telah ditetapkan oleh syarak.



Syarat 2: Adanya Lebihan Harta
Mestilah terdapat lebih daripada harta warisan setelah semua bahagian fardhu diberikan kepada waris yang berhak.



Syarat 3: Tiada Waris Asabah
Mestilah tiada waris asabah yang hadir untuk menerima baki harta tersebut. Jika ada asabah, radd tidak berlaku.

✓ Rumusan: Aul mengurangkan bahagian waris apabila harta tidak mencukupi; Radd menambah bahagian waris apabila terdapat lebihan harta.